

아동학대 사건관리회의의 구성 및 운영에 관한 지침

<제정 대검예규 제786호, 2015. 7. 15.>

<개정 대검예규 제874호, 2016. 12. 12.>

<개정 대검예규 제1243호, 2021. 10. 18.>

<개정 공소청예규 제130호, 2026. 10. 2.>

제1조(목적) 이 지침은 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 시행령」

제4조에 따른 아동학대사건관리회의의 구성 및 운영 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기능) 검사는 아동학대사건관리회의(이하 "회의"라 한다)를 열어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 관한 의견을 청취할 수 있다.

1. 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법(이하 '아동학대처벌법'이라 한다) 제14조 및 제15조에 따른 임시조치청구, 아동학대처벌법 제22조 제2항에 따른 임시조치 기간의 연장, 그 종류의 변경 및 취소 청구, 아동학대처벌법 제28조에 따른 아동보호사건의 송치, 아동학대처벌법 제40조부터 제42조까지의 규정에 따른 보호처분의 변경·취소·종료 청구, 아동학대처벌법 제47조에 따른 피해아동보호명령의 청구, 아동학대처벌법 제50조 및 제51조에 따른 피해아동보호명령의 취소, 그 종류의 변경 및 기간의 연장 청구, 피해아동, 피해아동의 형제자매인 아동 및 피해아동과 동거하는 아동(이하 "피해아동등"이라 한다)에

대한 지원에 관한 사항

2. 아동학대 사건의 발생원인, 피해아동등 및 아동학대 행위자의 심리적·정신적·육체적 상태, 피해아동의 피해 회복 및 아동학대 행위자의 재범 방지를 위해 필요한 조치, 아동학대사건 처분 후 피해아동등 및 가족의 상태 등에 관한 사항
3. 그 밖에 아동학대사건 처리 및 관리를 위해 검사가 필요하다고 인정하는 사항

제3조(구성) ① 아동학대 전담검사 또는 아동학대사건 담당검사는 회의를 소집·주재하며, 회의 업무를 총괄한다.

② 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다.

1. 검사 : 아동학대전담검사 또는 아동학대사건 담당검사
2. 아동보호전문기관의 장: 지방공소청 또는 지청의 관할구역 안에 있는 아동보호전문기관의 장
3. 아동학대처벌법 제36조제5항 본문에 따른 수탁기관(이하 "수탁기관"이라 한다)의 장: 아동학대행위자에 대한 상담 등을 위탁받은 기관의 장
4. 사법경찰관: 아동학대 전담경찰관 또는 아동학대사건 담당 경찰관
5. 보호관찰관: 지방공소청 또는 지청의 관할구역 안에 있는 보호관찰소의 보호관찰관
6. 의사: 아동보호전문기관 협력병원의 의사 또는 지방공소청 또는 지청의 관할구역 안에서 근무하는 소아과, 소아정신과, 응급의학과 등 전문의
7. 변호사: 피해아동을 위하여 선정되었거나 선정될 예정인 국선변호사

또는 국선전담변호사

8. 「아동복지법」 제13조에 따른 아동복지전담공무원(이하 "아동복지전담공무원"이라 한다): 지방공소청 또는 지청의 관할구역의 아동복지전담공무원. 이때 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 경우에는 사무관, 시·군·구의 경우에는 팀장 또는 계장으로 한다.

9. 그 밖에 아동학대전담검사 또는 아동학대사건 담당검사가 회의의 구성원으로 추가하는 것이 필요하다고 인정하는 교수, 장학사, 교사 등 아동 또는 교육 관련 전문가

10. 검사는 피해자지원에 관한 사항에 관하여 필요한 경우 피해자지원담당관을 회의에 참여하게 할 수 있다.

③ 검사는 제2호, 제3호 각 기관의 장을 대신하여 해당 사건 담당자를 회의에 참석하게 할 수 있다.

④ 각 구성원의 역할은 별표 1과 같다.

제4조(아동학대 전문가 후보자 명단 관리) ① 각 지방공소청 및 지청의 장은 아동학대 전문검사 또는 아동학대사건 담당검사가 제3조 제6호, 제9호의 구성원 선정에 활용할 수 있도록 제3조 제6호, 제9호의 구성원 중 아동학대 전문가인 의사 및 교수(이하 "아동학대 전문가"라 한다) 후보자 명단을 작성하여 매년 1회 공소청 본청 형사3과로 송부하고, 후보자 명단 등재 여부에 변동이 있는 경우 이를 보고한다.

② 공소청 본청 형사3과는 각 지방공소청 및 지청의 아동학대 전문가 명단을 취합하여 관리하고, 각 지방공소청 및 지청에 전체 아동학대

전문가 명단을 제공한다.

제5조(전문자문위원으로의 활용 절차 등) ① 검사는 회의 구성원으로부터 의견을 청취하기 위해 필요하다고 인정하는 경우 제3조 제2항 제2호, 제3호, 제6호, 제9호의 구성원을 공소청사건사무규칙에 근거한 전문자문위원으로 지정할 수 있다.

② 회의 구성원이 전문자문위원으로 지정되어 제출한 설명 또는 의견을 기재한 서면은 기록에 편철하고, 설명 또는 의견을 청취한 경우에는 검토보고서로 작성하여 기록에 편철하여야 한다.

③ 전항의 설명 또는 의견을 기재한 서면 내지 검토보고서에 관하여는 피의자 또는 변호인에게 의견진술의 기회를 주어야 한다. 이 경우 피의자 또는 변호인의 의견을 기재한 서면을 제출받아 기록에 편철하거나, 의견을 청취한 검토보고서를 작성하여 기록에 편철하여야 한다.

제6조(구성원의 준수사항) 구성원은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 특정인이나 특정단체의 이익을 위하여 구성원의 직위를 행사하여서는 아니 된다.
2. 회의 중 알게 된 사실이나 취득한 정보를 임의로 공개하거나 사적인 이익을 위하여 이용하여서는 아니 된다.
3. 그 밖에 사적인 목적으로 구성원의 직위를 이용하여서는 아니 된다.

제7조(간사) ① 회의는 간사 1인을 두되, 아동학대사건 담당 직원이 간사가 된다.

② 간사는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 회의 소집 및 진행에 필요한 준비

2. 기타 회의의 사무

제8조(운영과 소집) ① 검사는 아동학대 사건과 관련하여 제2조 각호의 사항에 대한 의견 청취가 필요하다고 인정하는 경우 제3조의 구성원 중 회의 목적에 적합한 구성원들로 회의를 소집하되, 검사 외 최소 3인 이상의 구성원을 포함시켜야 한다.

② 검사는 서면으로 의견을 조회하는 것이 적합하다고 판단되는 경우 제1항의 회의를 서면으로 대신할 수 있다.

③ 검사는 회의를 소집하고자 할 때에는 미리 구성원에게 그 취지를 통지하여야 한다.

④ 회의의 구성원은 회의에 필요한 조사 결과, 자료 등을 제출하거나 보고할 수 있다.

⑤ 검사는 회의의 운영을 위하여 필요한 경우에는 회의의 구성원에게 조사 결과, 자료 등의 제출 또는 보고를 요구할 수 있다.

제9조(자료의 제공) 검사는 구성원으로부터 의견을 청취하기 위해 필요한 경우 구성원에게 관련 서류나 증거물 등을 제시하여 검토하게 할 수 있다. 다만, 구성원에게 개인정보가 포함된 자료를 제공할 필요가 있는 경우에는 해당 구성원을 전문가문위원으로 지정한 후 제공한다.

제10조(수당 등) ① 회의에 참여한 구성원, 조사·자문 기타 업무를 수행하고 그 결과를 제출한 구성원, 검사의 의견조회에 대해 의견을 제출한 구성원에게는 예산의 범위 안에서 수당을 지급할 수 있다. 다만, 공무원

이나 공무원에 준하는 사람의 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항의 규정에 의한 수당 등의 지급기준은 법무부가 정한 사건관계인등비용지급규칙 중 전문가문위원의 경우에 준하여 지급할 수 있다.

제11조 [재검토기한] 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 지침은 2015. 7. 15.부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2016. 12. 12.부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2021. 10. 18.부터 시행한다.

부 칙

이 예규는 2026. 10. 2.부터 시행한다.

[별표1] 사건관리회의 구성원의 자격 및 역할

순 번	구성원	자격	역할
1	검사	아동학대전담검사 아동학대사건검사	- 회의 진행(의장) - 지문요청(의사, 교수 등), 수사협력(사법경찰관), 자료제출 요구(보호관찰관, 아동보호전문기관), 복지 서비스 제공 요청(담당공무원) 등 회의 구성원에 대한 협조 요청 - 자문 등 의견을 수렴하여 처분
2	사법경찰관	아동학대전담경찰관	- (처분 전)아동학대행위자 등의 처분에 관한 의견제시 - (처분 후)피해아동등, 아동학대행위자, 가족의 상태 등 모니터링
3	보호관찰관	담당 보호관찰관 ¹⁾	- (처분 후)보호처분 이행실태, 피해아동등, 아동학대행위자, 가족의 상태 등 모니터링 - (처분 후)보호처분의 변경·취소·종료 청구에 관한 의견 제시
4	의사	의사 ²⁾	- (처분 전·후)아동학대 해당여부 및 정도, 피해아동 및 아동학대 행위자의 심리적·정신적·육체적 상태 등에 관한 의학적 자문 및 진단서, 소견서 등 작성
5	아동보호전문기관장	지방공소청 또는 지청 관할 구역 내 아동보호전문기관장 (담당 상담원과 함께 참석 가능)	- (처분 전)아동학대행위자 등의 처분에 관한 의견제시 - (처분 후)불기소처분을 받은 사건 등에 대한 추가자료 제출 등 - (처분 후)임시조치 또는 보호처분의 이행실태, 처분의 변경·취소·종료 청구에 관한 의견 제시
6	변호사	피해자 국선(전담)변호사	- (처분 전)피해아동에 대한 사법적 지원 방안 등 의견 제시
7	아동복지전담공무원	아동복지 전담 공무원 ³⁾	- (처분 전·후)피해아동등 및 피해아동의 가족에 대한 복지 서비스 검토 - 시설 내 학대에 대한 행정처분 등 대응 - 과태료 부과 대상사실(법 제63조 위반) 확인

1) 법령상 근거는 없으나, 각 보호관찰소마다 아동학대 담당자를 지정하도록 하여 업무를 담당하도록 함 (담당자가 지정되지 않은 경우에는 해당 사건을 담당하는 직원을 참석하도록 함)

8	수탁기관장	지방공소청 또는 지청 관할 구역 내 드림스타트, 기정위탁지원센터 등 기관의 장	- (처분 전)피해아동등에 대한 서비스 제공 가부 - (처분 후)보호처분 이행실태, 피해아동등의 상태 등 모니터링 - (처분 후)보호처분의 변경·취소·종료 청구에 관한 의견 제시
9	교수	사회복지학 등 교수 ⁴⁾	- 아동학대 여부, 아동학대 피해자의 피해회복 및 아동학대 행위자의 재범방지를 위해 필요한 조치 등 자문
10	교사 등	장학사, 교사	- (처분 전·후) 아동의 취학 방안 등 자문

2) 소아과, 소아정신과, 응급의학과 등 의사를 우선적으로 고려함

3) 피해아동 주소지 담당 공무원을 참석하도록 하고, 지방공소청은 특별시·광역시·도·행정자치도·특별
자치도 공무원도 참여시키는 것을 고려함

4) 아동보호전문기관 사례진문회의 소속 교수를 우선적으로 고려함